GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ...) TASLAĞI

Bireysel Emek, Hizmet ve Fikrî Üretimde Kazanç İstisnası ve Tevkifat Uygulaması (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, mükerrer madde 20/E)

Durum: Taslaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Kanun teklifinin Madde 1 son fıkrasındaki yetkiye dayanılarak yayımlanacak tebliğin teklif sahibi tarafından önceden hazırlanmış önerisidir. Bu taslak **yeni hüküm koymaz**; yalnız teklif metnindeki hükümleri uygulama sırasına dizer. Teklifle çelişen bir yer bulunursa teklif geçerlidir. Parantez içindeki "[T: ...]" notları taslağın dayandığı teklif hükmünü gösterir ve yayım öncesi silinir. Açık kalan teknik ayrıntılar "[İDARE]" ile işaretlenmiştir; bunları yalnız idare belirleyebilir.

1. AMAÇ VE KAPSAM

1.1. Bu Tebliğin amacı, mükerrer 20/E maddesi kapsamındaki Mikro Mükellefiyet tescilinin, faturanın, tevkifatın ve ilgili bildirimlerin uygulama usul ve esaslarını açıklamaktır. [T: M.1 son fıkra]

1.2. Kapsam: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler; yıllık gayrisafi hasılatı 24 brüt asgari ücreti aşmayan; sermayeden ziyade şahsî mesaiye, bilgiye veya dijital üretime dayanan hizmetler. Yabancı uyruklular kapsam dışıdır. Negatif liste (M.1 (g)) kapsam dışıdır. Halen kayıtlı mükellef ve 4/b sigortalıları dâhil herkes aynı şartlarla girer (M.1 (p)); 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) veya (c) bendi kapsamında ücretle çalışanlar rejime alınmaz (M.1 (t)). [T: M.1 giriş, (g), (p), (t)]

2. TANIMLAR

Terim	Anlamı
Portal	Gelir İdaresi Başkanlığı elektronik portalı
Mikro Mükellefiyet Belgesi	Portalın karekodlu belgesi [T: VUK Ek 19 (ç)]
Münhasır hesap	Mükellef adına açılan ve vergi dairesine bildirilen banka veya ödeme kuruluşu hesabı [T: M.1 (d)]
Referans kodu	Portalın fatura ve ödeme için ürettiği kod [T: M.1 (a), (c)]
Yıllık tavan	Takvim yılı içinde yürürlükte olan en yüksek brüt asgari ücretin 24 katı [T: M.1 giriş, (h)]
Aracı kuruluş	Banka veya 6493 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş kuruluş [T: M.1 (c)]

3. TESCİL

3.1. Başvuru portal üzerinden e-Devlet kimlik doğrulamasıyla yapılır. İş yeri adresi, kira sözleşmesi, ruhsat veya oda kaydı istenmez. [T: VUK Ek 19 (a)]

3.2. Tescille birlikte mükellef adına UETS adresi talep edilmiş sayılır; PTT, adresi bulunmayan mükellef için tescili izleyen üç iş günü içinde ücretsiz adres tahsis eder. Tebligat bu adrese yapılır. [T: VUK Ek 19 (a)] [İDARE: PTT ile veri aktarım protokolü]

3.3. On altı yaşını doldurmuş küçüğün tescili yasal temsilcinin portalda vereceği elektronik rızayla yapılır. [T: M.1 (ö)]

3.4. Tescilde aşağıdakiler kontrol edilir: başvuru tarihinde 4/a veya 4/c kapsamında sigortalı olarak çalışılıp çalışılmadığı (portal SGK kaydını otomatik sorgular; çalışıyorsa tescil yapılmaz ve mükellefe sebep ekranda bildirilir); gönüllü sonlandırma bekleme süresinin dolmuş olması. Tescilli kişi sonradan 4/a veya 4/c kapsamında çalışmaya başlarsa tescil çalışmanın başladığı ayın sonundan itibaren askıya alınır, askı süresince hasılat genel hükümlere tabidir; ücretli çalışma bitince tescil başvuru aranmaksızın yeniden açılır ve mükelleften belge, ceza veya bekleme istenmez. 4/b sigortalılığı bulunanlar tescil olabilir; prim yükümlülükleri tescille sona erer, isteğe bağlı sigorta saklıdır. [T: M.1 (h), (p), (t)] [İDARE: SGK ve GİB sorgu entegrasyonu, askı ve yeniden açma akışı]

3.5. Mükellefe karekodlu Mikro Mükellefiyet Belgesi üretilir. Belge, kamu kurumları, finansal kuruluşlar ve kurumsal müşteriler nezdinde mükellefiyet ve muafiyetin ispatıdır. [T: VUK Ek 19 (ç)]

3.6. Kimlik ve hesap tekliği: bir kişi adına yalnız bir tescil ve bir münhasır hesap bulunabilir; hesabın veya e-Devlet kimliğinin üçüncü kişilere kullandırılması hâlinde tescil iptal edilir ve üç takvim yılı yeniden tescil yapılamaz. [T: M.1 (s)]

3.7. Konutta depolama: mikro üretim için gerekli alet, malzeme ve ürünün konutta depolanması, çevresel etki ve yangın veya patlama riski yoksa konutu iş yeri yapmaz; kat mülkiyeti yönetim planı saklıdır. [T: VUK Ek 19 (d)]

3.8. Defter tutma, beyanname verme, SMMM sözleşmesi ve damga vergisi yükümlülüğü yoktur. [T: VUK Ek 19 (b), (c); M.4]

4. MÜNHASIR HESAP

4.1. Mükellef, belgeyle başvurduğu bankadan münhasır hesap açılmasını talep eder. Banka yasal gerekçe bulunmadıkça talebi reddedemez, gerekçesiz hesabı kapatamaz, açılış ve işletim ücreti alamaz. Hesap taşıma talebi üç iş günü içinde sonuçlandırılır. [T: M.6]

4.2. Mükellef, tüm hasılatını bu hesaba tahsil eder. Elden nakit tahsilat istisna dışıdır. Kambiyo senetleri hesapta tahsil edilmek üzere bankaya ibraz edilir; ciro edilerek devredilen senet istisnadan yararlanamaz. [T: M.1 (d)]

4.3. Tevkifatı yapılmış net bakiye üzerinde mükellef serbestçe tasarruf eder. Haciz, tevkifat Hazineye aktarıldıktan sonra kalan bakiye üzerinde uygulanır; banka bloke koymadan önce tevkifat tutarını ayırır. [T: M.6]

5. FATURA

5.1. Fatura yalnız portal üzerinden, e-Devlet kimlik doğrulaması veya mobil onay koduyla düzenlenir. Nitelikli elektronik sertifika, mali mühür veya donanım istenmez. [T: VUK Ek 19 (b)]

5.2. Faturada hizmetin mahiyeti genel ifadeyle yetinilmeden ayırt edici biçimde yazılır. KDV satırı "istisna" olarak gösterilir. [T: M.3]

5.3. Portal, her fatura için referans kodu üretir. [İDARE: kod formatı, ör. alan uzunluğu]

5.4. Müşterek fatura: Bütün ortaklar portalda kimlik doğrulamalı onay verir; her ortağın payı faturada ayrı satırda gösterilir; kimse onayı olmadan ortak gösterilemez. [T: M.1 (o)]

6. TEVKİFAT

6.1. Matrah ve oran. Tevkifat matrahı gayrisafi hasılattır; götürü veya gerçek gider tenzil edilmez ve gider belgesi istenmez. Tevkifat, her fatura bakımından portalca gayrisafi tutarın yüzde 13,5'i (binde 135) olarak hesaplanır; oran kümülatif hasılata göre artmaz. Oran, kanunda yazılı alt sınır (yüzde 13,5) ve üst sınır (yüzde 27) içinde Cumhurbaşkanı kararıyla değiştirilirse portal yeni oranı karar tarihinden sonraki hasılata uygular. [T: M.1 (a), (b), (e)]

6.2. Kurumsal alıcı. Alıcı, fiilî ödeme tarihinde tevkifatı yapar, muhtasar beyanname ile beyan eder ve öder; tevkifat Hazineye intikal etmeden gider indirimi yapamaz. [T: M.1 (b)]

6.3. Vadeli tevkifat senedi. Otuz ila doksan gün vadeli ödemelerde alıcı, portalda Vadeli Tevkifat Senedi düzenler ve elektronik teminatı tescil ettirir. Tevkifat bedelin ödendiği tarihte teminattan Hazineye aktarılır. Teminat yetersizse veya tevkifat vadesinde aktarılmazsa alıcının gider indirimi hakkı kendiliğinden iptal olur, tevkifat aslı alıcıdan 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir ve alıcı adına vergi ziyaı cezası kesilir; bu borca ve cezaya gecikme zammı uygulanmaz. Mükellef muhatap alınamaz. [T: M.1 (b)] [İDARE: teminat türleri ve teminat kaydı teknik şeması]

6.4. Nihaî tüketici. Tahsilat münhasır hesaba girdiğinde aracı kuruluş, portalca hesaplanan tevkifatı (6.1) otomatik keser ve Hazineye aktarır; bu tutar gayrisafi bedelin yüzde 13,5'idir. [T: M.1 (c)]

6.5. Hizmet ihracı. Bedelin döviz olarak veya yurt dışı kaynaklı olduğu ödeme kuruluşu kayıtlarıyla tevsik edilmek şartıyla Türk lirası karşılığı olarak intikalinde, transferi gerçekleştiren kuruluş tevkifatı keser. İspat: döviz cinsinden intikal, dekonttaki hizmet ihracı açıklaması ve sözleşme, proforma fatura, kabul belgesi veya iş emri teyidinden birinin basit kopyasının portala yüklenmesi. Tevkifat transfer anındaki TCMB döviz alış kuru üzerinden hesaplanır. IP kaydı, dijital trafik kaydı veya e-posta arşivi istenmez. Bedelin intikalini yapan kuruluş göndericinin kimlik ve ülke bilgisini portala aktarır; bedel intikalden itibaren on beş gün içinde göndericiye veya ilişkili kişilere geri gönderilirse (gerçek iade, iptal ve fesih hariç) işlem hizmet ihracı sayılmaz. [T: M.1 (ç)]

6.6. Platform ödemeleri. Belgeyi platforma ibraz eden mükellefe yapılan ve GVK m.94/19 kapsamındaki ödemelerde o bent uyarınca tevkifat yapılmaz; tevkifat 6.4'e göre münhasır hesapta yapılır. Belge ibraz edilmemişse 94/19 uyarınca kesilen vergi bu tevkifattan mahsup edilir, fazlası iade edilir. [T: M.1 (l)] [İDARE: platformlara belge ibraz kanalı]

6.7. Tahsil edilmemiş fatura. Mükellef portalda faturayı "tahsil edilmedi" olarak işaretleyebilir; bedeli tahsil edilmemiş faturada tevkifat borcu ve vergi borcu doğmaz. [T: M.1 (b)]

6.8. İade ve mahsup. Alıcının iflası, sözleşmenin feshi veya bedelin iadesi hâlinde mükellefin portal bildirimi üzerine fazla tevkif edilen vergi sonraki dönem tevkifatından mahsup edilir; altı ay içinde mahsup edilemeyen tutar münhasır hesaba nakden iade edilir. [T: M.1 (b)]

6.9. Teknik hata. Entegrasyon arızası veya hesaplama hatasından doğan eksik kesinti bir sonraki ay mahsuben tamamlanır, fazla kesinti talebe gerek kalmadan ertesi ay münhasır hesaba iade edilir; mükelleften ceza, gecikme faizi veya gecikme zammı alınmaz. [T: M.1 (k)]

6.10. Geri akış karinesi. Mükellefin münhasır hesabından, bedeli ödeyen alıcıya, alıcının ortak veya yöneticilerine ya da bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına veya kontrolündeki hesaplara, ödemeden itibaren doksan gün içinde yapılan ve toplamı ödemenin

yüzde ellisini aşan transferler hizmetin ifa edilmediğine dair aksi ispat edilebilir karinedir. Banka transferi portala bildirir; ilgili faturanın gider indirimi aksi ispat edilene kadar askıya alınır, ispat edilemezse reddedilir; VUK m.359 saklıdır. Gerçek iade, iptal ve fesih bu karineye girmez. [T: M.1 (r)] [İDARE: bildirim alanları, ilişkili kişi eşleştirmesi]

6.11. Donanım KDV mahsubu. Mahsup, donanımın seri numarası veya muadili tanımlayıcısı faturada gösterilmişse yapılır; yıllık toplam mahsup o yıl kesilen tevkifatın yüzde ellisini aşamaz, aşan kısım devreder; iki yıldan önce elden çıkarma hâlinde mahsup edilen KDV tevkifat borcuna eklenir. [T: M.3]

7. REFERANS KODSUZ GİRİŞ

7.1. Referans kodu belirtilmeksizin gelen giriş bloke edilmez ve iade edilmez; mükellefe portal, UETS ve kayıtlı iletişim araçlarıyla bildirim gönderilir. [T: M.1 (c); M.6]

7.2. Mükellef kırk sekiz saat içinde girişi bir faturayla eşleştirir veya hizmet bedeli olmadığını belgeyle beyan eder (borç, emanet, hibe, miras, kâr paylaşımına dayalı sermaye desteği vb.). Bunlardan hiçbiri yapılmazsa giriş hizmet bedeli sayılır, tevkifat kesilir; fazla kesinti 6.9'a göre iade edilir. [T: M.1 (c), (j), (k)]

8. GELİR KAYNAĞI BEYANI VE İNCELEME ASKISI

8.1. Münhasır hesaba, son üç aylık hasılat ortalamasının beş katını ve aynı zamanda iki aylık brüt asgari ücreti birlikte aşan (tekil veya kırk sekiz saat içindeki toplam) bir giriş gelirse tutar on beş gün "inceleme askısı"na alınır. Otomatik cezai kesinti yapılmaz. [T: M.1 (j)]

8.2. Mükellef on beş gün içinde Gelir Kaynağı Beyanı ve belge sunar. Hizmet bedeliyse normal tevkifat; faiz içermeyen borç, emanet iadesi, hibe, miras veya kâr paylaşımına dayalı sermaye desteği ise belgeli giriş hasılat sayılmaz. [T: M.1 (j)]

8.3. Belge süresinde sunulmazsa askı kendiliğinden kalkmaz; tutar için 5549 sayılı Kanun uyarınca şüpheli işlem bildirimi yapılır. Bu bildirim mükellefin diğer tahsilat, fatura ve hesap kullanım haklarını etkilemez. [T: M.1 (j)]

9. TAVAN TAKİBİ VE ÇIKIŞ

9.1. Portal kümülatif gayrisafi hasılatı merkezî olarak izler. [T: M.1 (e)]

9.2. Tavan aşılırsa mükellef, aşıldığı tarihi izleyen takvim ayı başından itibaren genel hükümlere tabidir; o tarihe kadarki tevkifat nihaîdir, geriye dönük ceza veya tarhiyat uygulanmaz, KDV istisnası geçerliliğini korur. Yıl içinde asgari ücret artarsa yılın en yüksek brüt asgari ücreti esas alınır. [T: M.1 (h)]

9.3. Gönüllü sonlandırma: izleyen takvim yılı sonuna kadar yeniden tescil yapılamaz. Tavanı aşıp genel hükümlere geçen mükellef, o yılın hasılatı tavanın altında kalmışsa izleyen yıl başından itibaren yeniden tescil talep edebilir. [T: M.1 (h)]

9.4. Tek müşteri sınırı ve bordro kalkanı: son iki takvim yılında hizmet akdi ile bağlı olunan işverene ve ortaklıklarına fatura düzenlenemez; yıllık hasılatın yüzde altmışından fazlası tek müşteriden elde edilemez (ilk takvim yılında ve yıllık hasılatın altı aylık brüt asgari ücreti aşmadığı hâllerde bu sınır uygulanmaz). [T: M.1 (f)]

9.5. Hısımlarla toplulaştırma: ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlığı bulunan mükelleflerin aynı alıcıdan hasılatı ve fiilen tek organizasyonun bölünerek yürütüldüğünün

tespiti hâlinde toplulaştırılır. Mükellef itiraz edebilir. [T: M.1 (i); VUK Ek 19 (e)]

10. SOSYAL GÜVENLİK VE KATKILAR

10.1. Mikro Mükellefiyet bu faaliyet sebebiyle 4/b sigortalılığı doğurmaz, prim tahakkuku yapılmaz. Genel sağlık sigortası hakkı kesintiye uğramaz. Mükellef isterse 5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı sigortalı olur; ödenen süreler 4/b sigortalılık süresi sayılır (m.51). [T: M.5]

10.2. Hazineye aktarılan her yüz liralık tevkifatın üç lirası, mükellef aksini bildirmedikçe katılım esaslı emeklilik fonuna aktarılır; Devlet katkısı eklenir. [T: M.9] [İDARE: emeklilik şirketi veri aktarımı]

10.3. Yıllık hasılatı tavanın en az yarısına ulaşanlar için doksan gün 4/a prim ödeme süresi sayılır; primi Hazine karşılar. [T: M.9, 5510 Ek 25]

11. İTİRAZ

11.1. Mükellef, tescil, askı, tevkifat veya toplulaştırma işlemlerine karşı otuz gün içinde Mikro Üretici Dijital Hakem Heyetine portal, PTT, muhtarlık veya nüfus müdürlüğü yoluyla itiraz edebilir. İtiraz süresince faaliyet kesilmez. Kararlar gerekçeli ve elektronik ortamda bildirilir. [T: M.10; VUK Ek 19 (e), (f)]

12. ÖRNEK HESAP

Kalem	Tutar (TL)
Gayrisafi hasılat (nihaî tüketiciye)	100.000
Tevkifat matrahı (gayrisafi hasılat)	100.000
Tevkifat (%13,5)	13.500
Mükellefin net tahsilatı	86.500
BES aktarımı (tevkifatın %3'ü, mükellef aksini bildirmezse)	405
Devlet katkısı (%20)	81

[Tutarlar teklifin hesabıdır; BES kalemleri M.9'a göredir.]

13. YÜRÜRLÜK

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. [İDARE: Geçici Madde 1 uyarınca entegrasyon süresi (en çok altı ay) bitiminde banka ve portal akışlarının tam işler hâle gelmesi]

İki faturalı örnek. İki fatura, her biri 200.000 TL (aynı yıl): her faturada tevkifat 200.000 × %13,5 = 27.000 TL; toplam 54.000 TL. Kümülatif takip yalnız tavan (24 brüt asgari ücret) içindir.

EK-1. PORTAL EKRAN AKIŞI (öneri)

1. e-Devlet girişi → "Mikro Mükellefiyet" → kimlik ve uygunluk kontrolü (3.4).
2. Münhasır hesap beyanı (IBAN).
3. UETS adresi talebi / mevcut adres seçimi.

4. Belge üretimi (karekod).
5. Fatura ekranı: alıcı türü (kurumsal / tüketici / yurt dışı) → hizmet mahiyeti → tutar → referans kodu.
6. Kurumsal alıcı için: tevkifat tutarı, Vadeli Tevkifat Senedi seçeneği.
7. Hasılat sayacı: yıllık tavana oran, %60 sınırı uyarısı.
8. Bildirim kutusu: kodsuz giriş (48 saat), askı (15 gün), itiraz.